

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1750/2532

บริษัท ชลบุรี เมือง ทอง จำกัด
นาง นิภา รัตนโสภณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47, มาตรา 225

ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นฟ้องคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจซึ่งไม่ได้ปิด
อากรแสตมป์ แม้โจทก์จะได้เสียค่าอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว
ครบถ้วนในระหว่างอุทธรณ์ก็ตามแต่ในขณะที่ฟ้องหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวก็ยังรับ
ฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแย้งไม่ได้ตาม ประมวลรษฎากร มาตรา 118 เท่ากับผู้
ฟ้องคดีมิได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

การไม่ปิดอากรแสตมป์นี้แม้จำเลยจะไม่ตั้งประเด็นขึ้นมาแต่แรก จำเลยก็ยก
ขึ้นอุทธรณ์ได้เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน.

โจทก์ฟ้องโดยได้มอบอำนาจให้นางสาวมาลีวรรณ เยาวสำลี เป็นผู้รับมอบ
อำนาจในการฟ้องคดี ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 53,125 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 50,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์จะมอบอำนาจให้นางสาวมาลีวรรณ เยาวสำลี ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์หรือไม่ หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจหรือไม่จำเลยไม่รับรองจำเลยได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาทจริง แต่เช็คพิพาทยังมิได้กรอกข้อความ และได้หายไปเมื่อประมาณปี 2526 นางสาวมาลี มีสมบัติ เก็บได้ และไม่ยอมคืนให้จำเลย โจทก์ทราบดีว่านางสาวมาลี เก็บเช็คได้และยังรับโอนเช็คพิพาทไว้โดยคบคิดกับนางสาวมาลี จำเลย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโดยมิได้บรรยายถึงมูลหนี้ตามเช็ค โจทก์ไม่เคยติดตามทวงถาม จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ย ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 28 มกราคม 2527 เป็นต้นมาจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า หนังสือมอบอำนาจให้นางสาวมาลีวรรณ เยาวสำลี ฟ้องคดี ไม่ได้ปิดอาการแสดงตน ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'มีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่า หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้และศาลอุทธรณ์ไม่อาจยกปัญหาใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีซึ่งไม่ได้ปิดอาการแสดงตนขึ้นวินิจฉัย ข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์เป็นบริษัท จำกัด ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นางสาวมาลีวรรณ เยาวสำลี เป็นผู้ฟ้องคดีนี้ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่ปิดอาการแสดงตน ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โฉกได้วินิจฉัยเรื่องนี้ จำเลยอุทธรณ์ในปัญหา

ข้อนี้ โจทย์ก็จึงได้ไปเสียอาการแสดมปีพร้อมเงินเพิ่มสำหรับใบมอบอำนาจดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่อาการแสดมปีตามใบสลักหลังตราสารและส่งต่อศาลพร้อมคำแก้อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์จะได้เสียค่าอาการแสดมปีสำหรับหนังสือมอบอำนาจครบถ้วน ในระหว่างอุทธรณ์ก็ตาม แต่ในขณะที่ฟ้องคดีนี้ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวก็ยังรับฟัง เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ซึ่งเท่ากับว่า นางสาวมาลีวรรณ เยาวสำลีฟ้องคดีนี้โดยมิได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ นางสาวมาลี วรรณจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ และการไม่ปิดอาการแสดมปีนี้แม้จำเลยจะไม่ตั้งเป็น ประเด็นขึ้นมาแต่แรก จำเลยยกขึ้นอุทธรณ์ได้ เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นชอบแล้ว ฎีกา โจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ประมาณ ชันชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

ADMIN

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ